



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

I. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 1

Tempat lahir : Tuban Badung
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 3 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Badung

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tamat)

2. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 2

Tempat lahir : Nusa penida
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 20 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar

Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

3. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 3

Tempat lahir : Denpasar
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 28 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

4. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 4

Tempat lahir : Denpasar

Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 2 Juli 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Denpasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMP Kelas 3

Mereka Anak masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Klas I A Denpasar oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Bahwa mereka Anak TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 3, dan TERDAKWA ANAK 4 masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum SITI SAPURAH, SH., DKK sesuai surat Kuasa masing-masing tertanggal 30 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juni 2017. Sedangkan Anak TERDAKWA ANAK 2 didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan sesuai dengan surat Penetapan Penunjukkan tertanggal 30 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN Dps tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN Dps tanggal 26 Mei 2017 tentang Penetapan Hari sidang;
- Hasil Penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mereka Anak yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ tahun 2009 STNK atas nama I wayan Gede Artana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUH.ZULPADLI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Perbuatan tersebut mereka anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Muhammad Zulpadli sedang beristirahat dan duduk diatas sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ bersama dengan saksi Hamdani yang duduk dibawah disamping sepeda motor saksi korban kemudian mereka anak melintas didepan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dimana anak (1) dibonceng oleh anak (4), sedangkan anak (2) dibonceng oleh anak (3) hendak pulang kerumah kos anak (1) dimonang maning, setelah melewati saksi korban,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka anak berbalik arah dan mendekati saksi korban, kemudian anak (1) dan anak (2) turun dari atas sepeda motor sedangkan anak (3) dan anak (4) tetap duduk diatas sepeda motor mereka masing – masing ;

- Bahwa setelah anak (1) dan anak (2) berada didekat saksi korban kemudian anak (1) berkata kepada saksi korban “ Mana uangmu Mana HP nu “ karena saksi korban diam mereka anak marah kemudian anak (1) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian rahang/pipi kanan saksi korban kemudian anak (2) mengeluarkan pisau dari dalam tas pinggangnya lalu menusuk punggung bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali serta menendang dengan menggunakan kaki bagian pantat saksi korban kemudian anak (1), menendang bagian punggung saksi Hamdani sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya lalu mereka saksi lari ketakutan meninggalkan sepeda motor saksi korban kemudian anak (2) membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu mereka anak pergi menuju tempat kos anak (1) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian anak (2) mengganti plat sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut kerumah anak (3) di daerah Gianyar, selanjutnya mereka anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka anak tersebut, saksi korban mengalami:
hasil pemeriksaan:
- Luka dengan ukuran tiga kali empat kali tiga sentimeter , tepi tajam dan beratutran, pendarahan aktif ;
Kesimpulan :
Hal tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tajam.
(sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/40/IV/2017/RSUD W tanggal 29 April 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. A A Bgs Dharmayuda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya) ;
- Bahwa mereka anak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Muh. Zulpadli, akibatnya saksi Muh. Zulpadli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 dan ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Anak telah mengerti dengan baik isi dakwaan tersebut dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan perkara anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUH ZULPADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa ada beberapa orang yang mengambil sepeda motor saksi dan sebelum diambil orang-orang tersebut melakukan kekerasan terlebih dahulu terhadap saksi dan teman saksi;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di depan conter perempatan Teuku Umar Jalan Pulau Bantanta Denpasar;
- Bahwa Pelakunya kurang lebih 4 (empat) orang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama orang-orang tersebut dan setelah ditemukan oleh Polisi baru saksi mengetahui bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang itu;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409, atas nama di STNK adalah I WAYAN GEDE ARTANA dan sepeda motor tersebut adalah milik saksisendiri;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut dalam rangka beristirahat habis dari perjalanan dari Tuban mau pulang ke proyek tempat saksi bekerja di Daerah Penatih Denpasar bersama dengan teman saksi;
- Bahwa nama teman saksi HAMDANI ;
- Bahwa saksi satu tempat tinggal dengannya diproyek Penatih;
- Bahwa ada yang menusuk saksi dari belakang yang mengenai pinggang belakang saksi ;
- Bahwa saksi baru ketahu orang yang menusuk saksi bernama TERDAKWA ANAK 2;
- Bahwa ada yang memukul saksi pada bagian telinga kanan dan pipi kiri saksi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu tapi sekarang saksi tahu yang memukul TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa teman saksi mengalami kekerasan juga ditendang;
- Bahwa teman saksi Hamdani ditendang oleh TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa teman saksi ditendang pada bagian pipi kanan sebanyak dua kali;
- Bahwa hanya dua orang saja yang melakukan kekerasan terhadap saksi bernama TERDAKWA ANAK 1 dan TERDAKWA ANAK 2;
- Bahwa dua orang saksi lihat duduk dimasing-masing sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa saksi mengalami dibagian pinggang belakang saksi luka robek dan dijarit, kemudian telinga kanan dan pipi kiri terasa sakit dan kalau yang dialami HAMDANI pengakuannya pipi kanannya terasa sakit;
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman saksi HAMDANI sama sekali tidak ada permasalahan dengan mereka;
- Bahwa pada saat saksi duduk diatas sepeda motor dan teman saksi HAMDANI duduk dibawah sambil rokok tiba-tiba saja salah seorang dari empat orang tersebut meminta uang dan SEPEDA MOTOR, selanjutnya karena saksi tidak kasi uang dan SEPEDA MOTOR kemudian mereka melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi HAMDANI;
- Bahwa dari awal sampai empat orang yang baru saksi kenal bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMMAD SAIFUL mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah pertama saksi bersama dengan teman saksi HAMDANI Ke Tuban mengambil SEPEDA MOTOR dirumah teman saksi setelah itu saksi balik dari Tuban melewati jalan Teuku Umar Denpasar selanjutnya kami berisitihat kemudian kami berhenti di depan conter simpang Jalan Teuku Umar Jalan Pulau Batanta Denpasar setelah itu teman saksi turun dari sepeda motor dan duduk dibawah dan saksi sendiri duduk diatas sepeda motor sambil merokok beberapa saat kemudian datang empat orang tersebut melintas dari arah timur menuju kebarat dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing boncengan setelah melewati kami tiba-tiba saja mereka berbalik dan langsung mendekati kami selanjutnya dua orang turun dari atas sepeda motor langsung kearah kami dan salah seorang dari orang tersebut langsung bicara “ MANA SEPEDA MOTOR MANA UANG MU “ dengan berkata demikian saksi hanya diam saja dan saksi tidak berikan mereka uang dan SEPEDA MOTOR sesuai yang dia minta setelah itu orang yang minta SEPEDA MOTOR dan uang yang sekarang saksi ketahui bernama TERDAKWA ANAK 1 langsung memukul saksi sebanyak dua kali pada bagian telinga kanan dan pipi kiri saksi, setelah itu TERDAKWA ANAK 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang teman saksi HAMDANI sebanyak dua kali kemudian saksi kabur kemudian ada yang mengejar saksi dan saksi ditusuk dari belakang oleh seseorang yang sekarang saksi ketahui bernama TERDAKWA ANAK 2, sehingga mengenai pinggang belakang saksi dan laki-laki yang menusuk tersebut mengajar saksi sambil memegang pisau selanjutnya saksi lari meninggalkan tempat tersebut dan teman saksi HAMDANI juga lari meninggalkan tempat tersebut kemudian kurang lebih 5 menit kemudian saksi kembali lagi ketempat tersebut ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian datang teman saksi HAMDANI dan menurut HAMDANI dia melihat sepeda motor saksi dibawa oleh orang yang menusuk saksi tersebut kearah barat kemudian datang Polisi selanjutnya saksi diajak ke Rumah Sakit Wangaya untuk berobat;

- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan sepeda motor apa yang dibawa oleh orang-orang ini ketempat tersebut karena kejadiannya begitu cepat dan saksi kabur meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kunci kontak saksi masih nyantol disepeda motor sehingga sepeda motor saksi dengan mudah bisa dibawa dan diambil oleh orang-orang ini;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMMAD SAIFUL untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan mereka anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka anak membenarkannya.

2. SAKSI IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada beberapa orang mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di depan conter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Bantanta Denpasar;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada 4 (empat) orang dan sebelumnya saksi tidak tahu nama orang-orang tersebut dan setelah ditemukan oleh Polisi baru saksi mengetahui bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang dimaksud;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 Sepeda motor yang berhasil mereka ambil adalah Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409, atas nama di STNK adalah I WAYAN GEDE ARTANA dan pemilik sepeda motor tersebut bernama MUH ZULPADLI;
- Bahwa saksi mengetahui TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 ada laporan dari masyarakat yang bernama MUH. ZULPADLI, perkara yang dilaporkan adalah ada empat orang mengambil sepeda motornya kemudian empat orang tersebut ada melakukan kekerasan terhadap dirinya kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 ada informasi dari Polsek Denpasar Barat bahwa ada pelaku pencurian yang TKPnya diwilayah Hukum Polsek Denpasar Barat, selanjutnya kami mengecek kebenaran dari informasi tersebut ternyata benar ada empat orang pelaku pencurian diwilayah Polsek Denpasar Barat yang tempat terjadinya di Simpang jalan Teuku Umar Jalan Pulau Batanta Denpasar selanjutnya kami mengintrograsi para pelaku tersebut dan mereka mengaku bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 dan mereka mengakui mengambil sepeda milik seseorang di simpang jalan Teuku Umar Jalan Pulau Batanta Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan dari pemilik sepeda motor bahwa sebelum motor diambil oleh TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 sepeda motor tersebut berada didepan Conter Simpang Jalan Teuku Umar Jalan Pulau Batanta Denpasar dan setelah berhasil diambil di bawa ke kost TERDAKWA ANAK 1 di Monang Maning Denpasar;
- Bahwa menurut pengakuan dari MUH. ZULPADLI pada saat sepeda motor tersebut diambil saksi kabur bersama dengan temannya;
- Bahwa nama temannya MUH ZULPADLI tersebut adalah HAMDANI;
- Bahwa pemiliknya kabur karena yang mengambil sepeda motor ada melakukan kekerasan terhadap mereka;
- Bahwa menurut pengakuan dari TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 dan juga dari MUH. ZULPADLI dan HAMDANI bahwa kekerasan yang dilakukan adalah sebagai berikut TERDAKWA ANAK 1 melakukan kekeras memukul pipi dan telinga MUH ZULPADLI, kemudian menendang pipi kanan HAMDANI Kekerasan yang dilakukan oleh TERDAKWA ANAK 2 ANTARIKSA KATON SAPUTRA menusuk MUH. ZULPADLI dari belakang yang mengenai pinggang belakangnya. Kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMMAD SAIFUL tidak ada melakukan kekerasan terhadap MUH. ZULPADLI dan HAMDANI;

- Bahwa menurut pengakuan dari MUH. ZULPADLI, HAMDANI dan yang mengambil sepeda motor TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4, peranan mereka mengambil sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA ANAK 1 yang meminta uang dan minta SEPEDA MOTOR milik MUH. ZULPADLI dan karena tidak dikasi kemudian TERDAKWA ANAK 1 memukul MUH. ZULPADLI dan juga menendang HAMDANI, Peranan TERDAKWA ANAK 2 adalah ikut turun mendekati MUH ZULPADLI dan pada saat MUH. ZULPADLI lari kabur mengejanya kemudian menusuk dari belakang sehingga mengenai pinggang belakangnya, Kemudian peranan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMMAD SAIFUL adalah stand by diatas sepeda motor yang dibawanya dengan posisi mesin masih hidup dengan maksud apabila ada orang mengetahui mereka memudahkan untuk melarikan diri;
- Bahwa yang dialami oleh MUH ZULPADLI adalah pinggang bagian belakang luka robek kemudian telinga kanan dan pipi kiri terasa sakit dan sudah diobati dirumah sakit Wangaya Denpasar dan kalau yang dialami HAMDANI pengakuannya pipi kanannya terasa sakit namun dia tidak mau berobat karena tidak ada luka;
- Bahwa menurut pengakuan dari MUH. ZULPADLI dan juga TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 tidak minta ijin mengambil sepeda motor tersebut kepada MUH ZULPADLI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka anak membenarkannya.

3. SAKSI **KETUT SRINADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada beberapa orang mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di depan conter perempatan Teuku Umar Jalan Pulau Bantanta Denpasar;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama orang-orang tersebut dan setelah ditemukan oleh Polisi baru saksi mengetahui bernama TERDAKWA ANAK 1,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang ini;
- Bahwa jenis Sepeda Motor yang berhasil mereka ambil adalah Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409, atas nama di STNK adalah I WAYAN GEDE ARTANA dan pemilik sepeda motor tersebut bernama MUH ZULPADLI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 ada laporan dari masyarakat yang bernama MUH. ZULPADLI, perkara yang dilaporkan adalah ada empat orang mengambil sepeda motornya kemudian empat orang tersebut ada melakukan kekerasan terhadap dirinya kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 ada informasi dari Polsek Denpasar Barat bahwa ada pelaku pencurian yang TKPnya diwilayah Hukum Polsek Denpasar Barat, selanjutnya kami mengecek kebenaran dari informasi tersebut ternyata benar ada empat orang pelaku pencurian diwilayah Polsek Denpasar Barat yang tempat terjadinya di Simpang Jalan Teuku Umar Jalan Pulau Batanta Denpasar selanjutnya kami mengintrograsi para pelaku tersebut dan mereka mengaku bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 dan mereka mengakui mengambil sepeda milik seseorang di simpang Jalan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil oleh mereka ini bahwa sepeda motor berada didepan Conter Simpang Jalan Teuku Umar Jalan Pulau Batanta Denpasar dan setelah berhasil diambil di bawa ke kost TERDAKWA ANAK 1 di Monang Maning Denpasar;
- Bahwa menurut pengakuan dari MUH. ZULPADLI bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh keempat orang ini pada waktu dia kabur bersama dengan temannya;
- Bahwa nama temannya MUH ZULPADLI tersebut adalah HAMDANI;
- Bahwa MUH. ZULPADLI dan temannya HAMDANI kabur sebelum sepeda motornya diambil karena yang mengambil sepeda motor ada melakukan kekerasan terhadap mereka;
- Bahwa menurut pengakuan dari TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 dan juga dari MUH. ZULPADLI dan HAMDANI bahwa kekerasan yang dilakukan adalah sebagai berikut TERDAKWA ANAK 1 melakukan kekerasan memukul pipi dan telinga MUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULPADLI, kemudian menendang pipi kanan HAMDANI Kekerasan yang dilakukan oleh TERDAKWA ANAK 2 ANTARIKSA KATON SAPUTRA menusuk MUH. ZULPADLI dari belakang yang mengenai pinggang belakangnya. Kalau MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMMAD SAIFUL tidak ada melakukan kekerasan terhadap MUH. ZULPADLI dan HAMDANI;

- Bahwa menurut pengakuan dari MUH. ZULPADLI, HAMDANI dan yang mengambil sepeda motor TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4, peranan mereka mengambil sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA ANAK 1 yang meminta uang dan minta SEPEDA MOTOR milik MUH. ZULPADLI dan karena tidak dikasi kemudian TERDAKWA ANAK 1 memukul MUH. ZULPADLI dan juga menendang HAMDANI, Peranan TERDAKWA ANAK 2 adalah ikut turun mendekati MUH ZULPADLI dan pada saat MUH. ZULPADLI lari kabur mengejanya kemudian menusuk dari belakang sehingga mengenai pinggang belakangnya, Kemudian peranan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMMAD SAIFUL adalah stand by diatas sepeda motor yang dibawahnya dengan posisi mesin masih hidup dengan maksud apabila ada orang mengetahui mereka memudahkan untuk melarikan diri;
- Bahwa yang dialami oleh MUH ZULPADLI adalah pinggang bagian belakang luka robek kemudian telinga kanan dan pipi kiri terasa sakit dan sudah diobati dirumah sakit Wangaya Denpasar dan kalau yang dialami HAMDANI pengakuannya pipi kanannya terasa sakit namun dia tidak mau berobat karena tidak ada luka;
- Bahwa menurut pengakuan dari MUH. ZULPADLI dan juga pengakuan dari TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 tidak minta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada MUH ZULPADLI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa masing-masing anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak **TERDAKWA ANAK 1**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain bersama sama teman anak dengan terlebih dahulu melakukan kekerasan kepadanya;
- Bahwa jenis barang yang telah anak ambil bersama teman teman anak yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Plat DK 8027 CQ,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409 dan sebelumnya anak tidak tahu siapa nama pemiliknya serta setelah dijelaskan di kantor polisi baru anak tahu bernama MUH ZULPADLI dan terhadapnya anak tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Teuku Umar Denpasar serta perbuatan tersebut anak lakukan bersama teman teman anak yang masing masing bernama TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 2;
- Bahwa anak bersama TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 2 berada di Jalan Teuku Umar Denpasar awalnya teman teman anak tersebut main ke kosan anak sekira 17.00 wita tanggal 28 April 2017 selanjutnya sekira jam 23.00 wita anak jalan jalan keluar keliling keliling bersama teman teman anak yang mana Anak di bonceng oleh TERDAKWA ANAK 4 sedangkan TERDAKWA ANAK 2 dibonceng TERDAKWA ANAK 3. Selanjutnya saat akan pulang ke kosan kemudian kami melintasi jalan Teuku Umar Denpasar dan setelah berada di Jalan Teuku Umar Denpasar kemudian anak melihat seorang laki laki yang duduk duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan yang baru anak tahu bernama MUH ZULPADLI sehingga saat melewatinya kemudian kami berhenti dan meminta SEPEDA MOTOR dan uang karena tidak dikasi kemudian kami melakukan kekerasan kepadanya;
- Bahwa sudah ada ide dan kesepakatan bersama untuk mengambil barang milik orang lain dengan memaksa dan apabila tidak diberikan dengan melakukan kekerasan kepadanya;
- Bahwa mereka anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa sebelum anak ambil sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan dalam keadaan mati diparkir dan MUH ZULPADLI berada di duduk di atas sepeda motornya sedangkan temannya duduk dibawah dipinggir trotoar jalan;
- Bahwa cara anak bersama TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 2 mengambil sepeda motor tersebut berawal saat pulang sekira jam 00.30 wita tanggal 29 April 2017 selanjutnya anak bersama TERDAKWA ANAK 4 berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi sejajar dengan TERDAKWA ANAK 2 yang dibonceng TERDAKWA ANAK 3, selanjutnya anak melihat sasaran yang akan anak ambil paksa barangnya kemudian anak memberikan TERDAKWA ANAK 4 kode untuk memutar balik melawan arah dengan kata kata “ putar balik dik “ sehingga TERDAKWA ANAK 4 berbalik dan disusul teman teman anak yang lain dan memberhentikan sepeda motornya tepat disebelah korban MUH ZULPADLI. Selanjutnya anak dan TERDAKWA ANAK 2 mendekati korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara itu, TERDAKWA ANAK 3 dan TERDAKWA ANAK 4 masih diatas sepeda motor yang posisinya sudah hidup. Kemudian anak mendekati MUH ZULPADLI dengan menggunakan bahasa bali dan mengatakan “ CEN SEPEDA MOTOR, CEN PIS, selanjutnya MUH ZULPADLI dan temannya tersebut hanya diam saja serta tidak berkata apapun, sehingga anak memukul dengan mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian rahang kanan MUH ZULPADLI sebanyak sekali dan langsung menendang ke bagian pinggang teman dari MUH ZULPADLI sebanyak sekali dengan kaki kanan anak ke bagian pinggang kirinya saat temannya akan lari yang selanjutnya temannya langsung kabur. Setelah itu dikejar oleh TERDAKWA ANAK 2 kemudian mengambil mata pisau di dalam tas pinggangnya serta dengan tangan kanan memegang bagian belakang mata pisau diarahkan ke bagian punggung belakangnya sebanyak sekali serta menendangnya sebanyak sekali ke bagian pantat MUH ZULPADLI. Setelah itu MUH ZULPADLI kemudian lari dan menjauh sepeda motornya sehingga anak mengambil anak kunci sepeda motornya. Setelah itu anak naik ke sepeda motor dan kembali di bonceng oleh TERDAKWA ANAK 4 . Selanjutnya anak lihat TERDAKWA ANAK 2 mengendarai sepeda motor MUH ZULPADLI didorong dengan menggunakan kaki oleh TERDAKWA ANAK 3 yang mengendarai sepeda motornya. Setelah itu kemudian anak balik mendekati mereka serta memberikan anak kunci sepeda motor MUH ZULPADLI yang kemudian sepeda motor tersebut kami bawa ke kosan anak di Jalan Mahendradatta Denpasar;

- Bahwa anak memilih MUH ZULPADLI dan temannya tersebut sebagai sasarannya oleh karena anak melihat mereka sepadan bodinya dengan kami, dan mereka hanya berdua;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2017 sekira jam 15.00 wita anak bersama TERDAKWA ANAK 3 melepaskan plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut anak lepaskan di bengkel dengan meminjam kunci di bengkel di daerah Monang Maning. Setelah lepas nomor plat kendaraan sepeda motor tersebut saya taruh dalam jok sepeda motor tersebut. Sekitar seminggu kemudian sepeda motor tersebut sepakat kami bawa ke kosan TERDAKWA ANAK 3 di daerah Desa Tulikup Gianyar selanjutnya kami bersama berangkat ke Gianyar sekira jam 00.00 wita pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 kami berangkat ke Denpasar menuju ke Kosan TERDAKWA ANAK 3. Setelah sepeda motor berada di kosannya kemudian sepeda motor digunakan oleh TERDAKWA ANAK 3;
- Bahwa anak melepaskan plat sepeda motor tersebut agar tidak diketahui pemilik dan pihak berwajib serta kami sengaja membawanya ke Gianyar untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut sehingga bisa kami gunakan bersama-sama;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan kekerasan kepada MUH ZULPADLI adalah untuk mempermudah anak mendapatkan barang yang anak inginkan dari MUH ZULPADLI dan temannya yaitu sepeda motornya tersebut;
 - Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Bahwa anak membenarkan semua keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan ;

2. Anak **TERDAKWA ANAK 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak bersama teman anak mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di perempatan Jalan Teuku Umar Denpasar Jalan Batanta Denpasar;
- Bahwa yang anak ajak mengambil sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA ANAK 1, MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMNAD SAIFUL RIZAL;
- Bahwa jenis sepeda motor yang anak ambil adalah Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009;
- Bahwa sebelumnya anak tidak mengetahui nama pemilik sepeda motor tersebut dan setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui bernama MUH. ZULPADLI;
- Bahwa anak tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak berada ditempat tersebut dalam rangka dalam perjalanan ke Monang-Maning rumah kost teman anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor tersebut diparkir depan conter SEPEDA MOTOR perempatan Jalan Teuku Umar Jalan Batanta Denpasar dan setelah berhasil kami ambil sepeda motor tersebut langsung kami bawa ke kost teman anak TERDAKWA ANAK 1 di Monang Maning Denpasar;
- Bahwa pada saat kami mengambil sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut kabur karena sebelumnya anak tusuk dan anak ancam mau tusuk lagi selanjutnya di kabur;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut berada ditempat tersebut bersama dengan seorang temannya yang anak tidak ketahui namanya dan setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui HAMDANI;
- Bahwa dapat anak jelaskan dari awal sampai kami berhasil mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut awalnya anak bersama teman-teman anak tersebut nongkrong di Sircle K jalan raya Sesetan setelah nongkrong kami mau ke Monang-Maning kerumah kostnya TERDAKWA ANAK 1 kemudian kami jalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dua sepeda motor masing-masing boncengan dan anak mengendarai sepeda motor kemudian anak membonceng MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO kemudian TERDAKWA ANAK 4 membonceng TERDAKWA ANAK 1 kemudian kami jalan ke arah utara Jalan Raya Sesetan setelah itu kami berbelok ke jalan Pulau Komodo kemudian disimpang enam kami mengarah jalan Teuku Umar ke barat kemudian kami melewati simpang Jalan Betanta dan saat itu TERDAKWA ANAK 4 duluan mengendarai sepeda motornya kemudian tiba-tiba saja mereka berbalik kemudian anak mengikuti berbalik dan mengarah kedepan conter yang ada disimpang Batanta tersebut dan depan conter tersebut ada dua orang laki-laki yang posisinya satu orang duduk diatas sepeda motor kemudian yang satunya duduk dibawah setelah itu TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor kemudian anak sendiri juga turun dari sepeda motor dan mendekati TERDAKWA ANAK 1 setelah itu TERDAKWA ANAK 1, MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO mendekati laki-laki yang duduk diatas sepeda motor yang sekarang anak ketahui bernama MUH. ZULPADLI tersebut dan langsung mengatakan “ MANA UANG MANA SEPEDA MOTOR MU “ kemudian laki-laki tersebut hanya diam saja setelah itu karena laki-laki tersebut diam selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 memukul laki-laki dengan cara tangan kanannya posisi mengepal diarahkan ke rahang laki-laki tersebut selanjutnya anak melihat TERDAKWA ANAK 1 menendang laki-laki yang duduk dibawah tersebut selanjutnya laki-laki yang bernama MUH. ZULPADLI lari kemudian anak mengejarnya selanjutnya anak menusuk dari belakang sehingga mengenai pinggang bagian belakangnya setelah itu laki-laki tersebut langsung kabur kemudian temannya juga kabur setelah itu anak langsung mengambil sepeda motornya dan pada saat anak mengambil sepeda motor tersebut kuncinya tidak ada dan ternyata kuncinya sebelumnya diambil oleh teman anak TERDAKWA ANAK 1 setelah itu TERDAKWA ANAK 1 menyerahkan kunci sepeda motor tersebut selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya kami meninggalkan tempat tersebut kemudian sepeda motor tersebut kami bawa ke Kostnya TERDAKWA ANAK 1;

- Bahwa selain nusuk juga ada menendang MUH ZULPADLI dibagian tubuh dari MUH. ZULPADLI adalah bagian pantatnya;
- Bahwa MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan TERDAKWA ANAK 4 tidak ada melakukan kekerasan terhadap MUH. ZULPADLI dan temannya tersebut;
- Bahwa yang dilakukan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO dan MUHAMNAD SAIFUL RIZAL stand By dimasing-masing sepeda motor yang dibawa dan posisi sepeda mesinnya masih hidup;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motornya masih dihidupkan maksudnya apabila ada orang yang mengetahui kami melakukan perbuatan tersebut kami bisa mudah untuk kabur meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang dialami MUH. ZULPADLI atas perbuatan kami adalah pinggang belakangnya terluka;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut agar mendapatkan sepeda motor tersebut dan akan kami pakai bersama;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil dari pemiliknya;
 - Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Bahwa anak membenarkan semua keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan ;
 - Bahwa anak menyesal dan mau berubah dan tidak mengulangi lagi;

3. Anak **TERDAKWA ANAK 3**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak bersama teman anak mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di perempatan Jalan Teuku Umar Denpasar Jalan Batanta Denpasar;
- Bahwa yang anak ajak mengambil sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 dan MUHAMNAD SAIFUL RIZAL;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang anak ambil adalah Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009;
- Bahwa sebelumnya anak tidak mengetahui nama pemilik sepeda motor tersebut dan setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui bernama MUH. ZULPADLI;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya ketika kami mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak berada ditempat tersebut dalam rangka perjalanan ke Monang-Maning rumah kost teman anak TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor tersebut diparkir depan conter SEPEDA MOTOR perempatan Jalan Teuku Umar Jalan Batanta Denpasar;
- Bahwa setelah berhasil kami ambil sepeda motor tersebut langsung kami bawa ke kost teman anak TERDAKWA ANAK 1 di Monang Maning Denpasar;
- Bahwa pada saat kami mengambil sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut kabur karena sebelumnya ditusuk oleh teman anak TERDAKWA ANAK 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya pemilik sepeda motor tersebut kabur dan saat itulah sepeda motornya diambil oleh TERDAKWA ANAK 2;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut berada ditempat tersebut bersama dengan seorang temannya yang anak tidak ketahui namanya;
- Bahwa dapat anak jelaskan dari awal sampai kami berhasil mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut awalnya anak bersama teman-teman anak tersebut nongkrong di Sircle K Jalan Raya Sesetan setelah nongkrong kami mau ke Monang-Maning ke rumah kostnya TERDAKWA ANAK 1 kemudian kami jalan dengan menggunakan dua sepeda motor dan anak dibonceng oleh TERDAKWA ANAK 2 kemudian TERDAKWA ANAK 4 membonceng TERDAKWA ANAK 1 kemudian kami jalan kearah utara Jalan Raya Sesetan setelah itu kami berbelok kejalan Pulau Komodo kemudian disimpang enam kami mengarah Jalan Teuku Umar kebarat kemudian kami melewati simpang Jalan Betanta dan saat itu TERDAKWA ANAK 4 duluan mengendarai sepeda motornya kemudian tiba-tiba anak berbalik kemudian TERDAKWA ANAK 2 juga ikut balik dan mengarah kedepan conter yang ada disimpang batanta tersebut dan depan conter tersebut ada dua orang laki-laki yang posisinya satu orang duduk diatas sepeda motor kemudian yang satunya duduk dibawah setelah itu TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor kemudian TERDAKWA ANAK 2 kemudian anak diam disepeda motor setelah itu TERDAKWA ANAK 2 mendekati TERDAKWA ANAK 1 selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 mendekati laki-laki yang duduk diatas sepeda motor dengan mengatakan “ MANA UANG MANA SEPEDA MOTOR MU “ kemudian laki-laki tersebut hanya diam saja setelah itu karena laki-laki tersebut diam selanjutnya anak pokus disepeda motor apabila sewaktu-waktu ada yang tahu sehingga anak tidak memperhatikan dengan jelas apa yang dilakukan oleh TERDAKWA ANAK 1 dan TERDAKWA ANAK 2 yang jelas saat itu anak sempat melihat TERDAKWA ANAK 2 menyusuk orang yang duduk diatas sepeda motor dan menendang pinggang belakangnya setelah itu laki-laki tersebut dan temannya langsung kabur setelah TERDAKWA ANAK 2 langsung menaiki sepeda motor milik laki-laki tersebut dan karena kunci tidak ada selanjutnya anak disuruh dorong dari belakang oleh TERDAKWA ANAK 2 dan dapat anak dorong sebentar kemudian TERDAKWA ANAK 1 yang ternyata sebelumnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya kunci kontak tersebut diserahkan kepada TERDAKWA ANAK 2 setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan selanjutnya dibawa kabur oleh TERDAKWA ANAK 2 dan dibawa ke kostnya TERDAKWA ANAK 1;
- Bahwa anak tidak tahu namun menurut pengakuan dari DANDY pisau tersebut didapat dari rumahnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa anak membenarkan semua keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan karena anak stand by diatas sepeda motor dengan maksud agar jika diketahui kami bisa langsung kabur;
- Bahwa anak tidak lihat apa yang dialami laki-laki dan temannya tersebut karena mereka langsung kabur;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut agar mendapatkan sepeda motor tersebut dan akan kami pakai bersama;
- Bahwa anak menyesal dan mau berubah dan tidak mengulangi lagi;

4. Anak **TERDAKWA ANAK 4** , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama teman anak yang anak ajak mengambil sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 dan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO;
- Bahwa anak kenal TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 sejak kurang lebih sebulan yang lalu, namun dengan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO sudah kenal dari sejak kecil;
- Bahwa anak tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 dan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 dan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017, sekira jam 24.30 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa jenis sepeda motor yang anak ambil bersama sama dengan TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 dan MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor plat DK 8027 CQ, sebelumnya anak tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui bernama MUH. ZULPADLI;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor tersebut sedang di parkir di pinggir Jalan di depan konter Sepeda motor oleh pemiliknya namun ada yang duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran anak pada saat mengambil sepeda motor milik ZULPADLI tersebut adalah Anak membonceng TERDAKWA ANAK 1. Dan menunggu diatas sepeda



motor pada saat TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor memukul yang duduk diatas sepeda motor dan orang yang duduk di bawah di dekat sepeda motor tersebut, sedangkan TERDAKWA ANAK 2 menaiki sepeda motor tersebut di dorong oleh MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO peranan TERDAKWA ANAK 1 adalah turun dari sepeda motor memukul yang duduk diatas sepeda motor dan orang yang duduk di bawah di dekat sepeda motor tersebut, peran TERDAKWA ANAK 2 menaiki sepeda motor tersebut di dorong oleh MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO pada saat pemilik sepeda motor sudah melarikan diri. Namun sebelum mengambil sepeda motor tersebut TERDAKWA ANAK 2 sempat menusuk korban terlebih dahulu, MUHAMAD WAHYU HUDAYANTO membonceng TERDAKWA ANAK 2. Kemudian menunggu diatas sepeda motor pada saat TERDAKWA ANAK 2 melakukan kekerasan terhadap korban pemilik motor bersama TERDAKWA ANAK 1 dan membantu mendorong sepeda motor pada saat TERDAKWA ANAK 2 mengambil sepeda motor tersebut, setelah di tinggal lari oleh pemiliknya;

- Bahwa anak secara spontannitas melakukan itu dan secara bersama-sama, karena sebelumnya kami sudah pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain. Sehingga pada saat TERDAKWA ANAK 1 menepuk pundak anak dan meminta anak memutar balik sepeda motor kearah sasaran anak sudah mengerti bahwa itu sasaran yang hendak diambil;
- Bahwa anak melihat pada saat TERDAKWA ANAK 1 memukul korban yang ada diatas sepeda motor yang di pukul pada bagian rahang, kemudian menendang bagian kaki korban yang duduk di bawah di dekat sepeda motor;
- Bahwa anak tidak melihat pada saat TERDAKWA ANAK 2 menusuk korban;
- Bahwa anak mengetahui DANDY menusuk korban setelah Dandy bercerita di tempat Kos TERDAKWA ANAK 1 di Monang Maning Denpasar;
- Bahwa anak berada di Monang Maning Denpasar menuju ke Circle-K Sesetan Denpasar untuk membeli makan;
 - Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Bahwa anak membenarkan semua keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan ;
 - Bahwa anak menyesal dan mau berubah dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti telah diperlihatkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor tanpa plat nomor, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409.
- 1 (satu) pasang plat nomor DK 8027 CQ.
- 1 (satu) unit pisau lipat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409, atas nama I WAYAN GEDE ARTANA, alamat Banjar Dalem Kesumasari Desa Pemogan Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar, berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Muhammad Zulpadli sedang beristirahat dan duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ bersama dengan saksi Hamdani yang duduk dibawah disamping sepeda motor saksi korban kemudian mereka anak melintas didepan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dimana anak (1) dibonceng oleh anak (4), sedangkan anak (2) dibonceng oleh anak (3) kendak pulang kerumah kos anak (1) dimonang maning, setelah melewati saksi korban, mereka anak berbalik arah dan mendekati saksi korban, kemudian anak (1) dan anak (2) turun dari atas sepeda motor sedangkan anak (3) dan anak (4) tetap duduk diatas sepeda motor mereka masing – masing , setelah anak (1) dan anak (2) berada didekat saksi korban kemudian anak (1) berkata kepada saksi korban “mana uangmu mana HP mu“ karena saksi korban diam mereka anak marah kemudian anak (1) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian rahang/pipi kanan saksi korban kemudian anak (2) mengeluarkan pisau dari dalam tas pinggangnya lalu menusuk punggung bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali serta menendang dengan menggunakan kaki bagian pantat saksi korban kemudian anak (1), menendang bagian punggung saksi Hamdani sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya lalu mereka saksi lari ketakutan meninggalkan sepeda motor saksi korban kemudian anak (2) membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu mereka anak pergi menuju ketempat kos anak (1) , beberapa hari kemudian anak (2) mengganti plat sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut kerumah anak (3) didaerah Gianyar, selanjutnya mereka anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban mengalami luka dengan ukuran tiga kali empat kali tiga sentimeter, tepi tajam dan beratutran, pendarahan aktif ;

Kesimpulan : Hal tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tajam.

(sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/40/IV/2017/RSUD W tanggal 29 April 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. A A Bgs Dharmayuda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya), mereka anak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Muh. Zulpadli, akibatnya saksi Muh. Zulpadli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mereka Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, Mereka Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
- 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 5 Unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
- 6 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Ad 1. Unsur “barang siapa” :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah Mereka Anak 1. TERDAKWA ANAK 1, secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak 2. DANDI PRASETYO DOTONGO, Anak 3 MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak 4 MUCHAMMAD SAIFUL RIZAL, sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya masing-masing dengan baik serta dalam persidangan mereka Anak dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi –saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan mereka anak sendiri diperoleh fakta bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ tahun 2009 STNK atas nama I wayan Gede Artana .

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam pengertian ini adalah mereka anak telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi–saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan mereka anak sendiri diperoleh fakta bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ tahun 2009 STNK atas nama I wayan Gede Artana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUH.ZULPADLI atau setidaknya – tidaknya selain mereka anak , akibat perbuatan mereka anak, saksi korban MUH.ZULPADLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari mereka anak untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti mereka anak telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan mereka anak sendiri diperoleh fakta bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ tahun 2009 STNK atas nama I wayan Gede Artana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUH.ZULPADLI atau setidaknya tidaknya selain mereka anak, akibat perbuatan mereka anak, saksi korban MUH.ZULPADLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana mereka anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta tujuan mereka anak mengambil sepeda motor tersebut akan mereka anak pergunakan untuk kepentingan sendiri, perbuatan mereka anak yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan mereka anak sendiri diperoleh fakta bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ tahun 2009 STNK atas nama I wayan Gede Artana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUH.ZULPADLI, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dan mereka anak telah membagi tugas masing-masing dimana mereka anak yang satu bertindak melakukan kekerasan serta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi korban sedangkan mereka anak yang lainnya bertindak mengawasi keadaan disekitarnya.

Ad. 6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan mereka anak sendiri diperoleh fakta bahwa mereka anak (1), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan anak (2), DANDI PRASETYO DOTONGO, anak (3), MUHAMMAD WAHYU HUDAYANTO, dan anak (4), TERDAKWA ANAK 4 pada hari Rabu tanggal 29 April 2017 sekira jam 00.30 wita, bertempat di depan counter perempatan Teuku Umar jalan Pulau Batanta Denpasar, berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Muhammad Zulpadli sedang beristirahat dan duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol.DK 8027 CQ bersama dengan saksi Hamdani yang duduk dibawah disamping sepeda motor saksi korban kemudian mereka anak melintas didepan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dimana anak (1) dibonceng oleh anak (4), sedangkan anak (2) dibonceng oleh anak (3) hendak pulang kerumah kos anak (1) dimonang maning, setelah melewati saksi korban, mereka anak berbalik arah dan mendekati saksi korban, kemudian anak (1) dan anak (2) turun dari atas sepeda motor sedangkan anak (3) dan anak (4) tetap duduk diatas sepeda motor mereka masing – masing , setelah anak (1) dan anak (2) berada didekat saksi korban kemudian anak (1) berkata kepada saksi korban “ Mana uangmu Mana HP nu “ karena saksi korban diam mereka anak marah kemudian anak (1) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian rahang/pipi kanan saksi korban kemudian anak (2) mengeluarkan pisau dari dalam tas pinggangnya lalu menusuk punggung bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali serta menendang dengan menggunakan kaki bagian pantat saksi korban kemudian anak (1), menendang bagian punggung saksi Hamdani sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya lalu mereka saksi lari ketakutan meninggalkan sepeda motor saksi korban kemudian anak (2) membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu mereka anak pergi menuju ketempat kos anak (1) , beberapa hari kemudian anak (2) mengganti plat sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut kerumah anak (3) di daerah Gianyar, selanjutnya mereka anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban mengalami : Luka dengan ukuran tiga kali empat kali tiga sentimeter ,
tepi tajam dan beratutran, pendarahan aktif ;

Kesimpulan : Hal tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tajam.

(sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/40/IV/2017/RSUD W tanggal 29 April 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. A A Bgs Dharmayuda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya), mereka anak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Muh. Zulpadli, akibatnya saksi Muh. Zulpadli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Anak I, TERDAKWA ANAK 1 , anak II, DANDI PRASETYO DOTONGO, anak III TERDAKWA ANAK 3 dan anak IV, TERDAKWA ANAK 4 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan kekerasan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap :
 - **Anak I, TERDAKWA ANAK 1** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
 - **Anak II, DANDI PRASETYO DOTONGO** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama anak ditahan sementara , dengan perintah tetap ditahan ;
 - **Anak III, TERDAKWA ANAK 3** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
 - **Anak IV, TERDAKWA ANAK 4** , dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, Nomor mesin : 2S6528409 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409, atas nama I WAYAN GEDE ARTANA, alamat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dalem Kesumasari Desa Pemogan Denpasar, **dikembalikan kepada saksi Muh. Zulpadli.**

⇒ 1 (satu) unit pisau lipat dan 1 (satu) pasang plat nomor DK 8027 CQ, dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar mereka anak membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak

1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. DANDI PRASETYO DOTONGO, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, Anak 4. TERDAKWA ANAK 4 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mohon keringanan hukuman ;
- 2 Anak MUHAMAD ZAIFUL RIZAL mau dan ingin melanjutkan sekolah;
- 3 Tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4 Terdakwa menyesal atas perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya sebagai berikut agar terdakwa diberikan pidana latihan kerja di Lembaga Pelayan Masyarakat yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan umur anak, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk mereka anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan mereka anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka anak terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya mereka anak dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga mereka anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka anak ditahan, maka lamanya mereka anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan mereka anak dari tahanan, maka menetapkan mereka anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap mereka anak, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri mereka anak ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan mereka anak telah merugikan orang lain dan mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa mereka anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa mereka anak mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa mereka anak masih muda usianya sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri ;
- Bahwa anak IV MUHAMAD ZAIFUL RIZAL masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan dari diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Hakim memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap mereka anak telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya masing-masing dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat(2) ke-1 dan 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan serta hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Anak I. TERDAKWA ANAK 1, Anak II. DANDI PRASETYO DOTONGO, Anak III. TERDAKWA ANAK 3 dan Anak IV. TERDAKWA ANAK 4 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Anak I, TERDAKWA ANAK 1 dengan pidana penjara selama 7(tujuh)bulan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II, DANDI PRASETYO DOTONGO dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan 9(sembilan) bulan;
 - Anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
 - Anak IV. TERDAKWA ANAK 4 dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan masing-masing Anak tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, Nomor mesin : 2S6528409 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Plat DK 8027 CQ, tahun 2009, nomor rangka MH32S60049K527994, nomor mesin 2S6528409, atas nama I WAYAN GEDE ARTANA, alamat Banjar Dalem Kesumasari Desa Pemogan Denpasar, **dikembalikan kepada saksi Muh. Zulpadli.**
 - ⇒ 1 (satu) unit pisau lipat dan 1 (satu) pasang plat nomor DK 8027 CQ, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebankan mereka anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, serta mereka Anak.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 mereka anak I. TERDAKWA ANAK 1, Anak II. TERDAKWA ANAK 2, Anak III. TERDAKWA ANAK 3, Anak IV. TERDAKWA ANAK 4 menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir ;

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,